

Costos extrasalariales e impactos de las reformas tributarias en el empleo¹

Stefano Farné²

1. Este documento resume algunos de los argumentos y reflexiones presentadas en Farné (2021). *¿Menos impuestos a las empresas, más empleo formal? El caso de Colombia.*

2. Maestro en Economía. Profesor universitario. Director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, Universidad Externado de Colombia.

Introducción

El presente documento aborda algunos aspectos de la controversia acerca de los efectos de la disminución de los costos extrasalariales y de los impuestos a cargo de las empresas sobre el crecimiento del empleo formal en Colombia.

En especial, la sección dos discute cómo los costos extrasalariales en Colombia, a diferencia de lo que afirman muchos hacedores de política nacionales e internacionales, en realidad no pueden considerarse muy desalineados en el contexto latinoamericano, a pesar de las dificultades que implican estos tipos de comparaciones. La sección tres presenta los resultados de evaluaciones de impacto de las leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012, que redujeron parte de los impuestos al trabajo. Estas evaluaciones revelan cómo las ganancias ocupacionales han sido muy modestas, y en el caso específico de la Ley 1429, solo fueron de corto plazo. En algunos casos lo único que se comprueba es una disminución del sector informal, sin profundizar si ello estuvo acompañado por un aumento simultáneo del empleo formal. A su turno, las secciones cuatro y cinco tratan de discernir los efectos esperados sobre el empleo formal de dos iniciativas aprobadas en el transcurso del último año por el Congreso: la Reforma Tributaria, en diciembre de 2019, y el Piso de Protección Social, en agosto de 2020. Nuestro análisis con-

cluye que en ambos casos es de esperar que los resultados estén muy por debajo de las expectativas gubernamentales.

Los costos laborales no salariales

En términos generales podemos decir que el costo total que deben afrontar los empresarios por el uso de los servicios del factor trabajo comprende un salario básico acordado al momento de la vinculación laboral, al cual hay que agregar un factor no salarial que recoge todos los pagos y bonificaciones adicionales que recibe el trabajador o que las empresas hacen a su nombre a lo largo del año.

En Colombia, este factor no salarial comprende prestaciones sociales, contribuciones parafiscales y de la seguridad social, y los factores adicionales extralegales producto de la negociación colectiva entre el sindicato y la empresa.

Prestación social es todo lo que debe el empleador a sus trabajadores, en dinero o especie, por obligación de ley o por su propia decisión, para cubrir los riesgos o necesidades de los trabajadores, que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma, o como un reconocimiento a su contribución en la generación de resultados económicos de la empresa. En Colombia, son prestaciones sociales la prima de servicios, las cesantías y sus intereses, las vacaciones y el auxilio de transporte.

En general, las contribuciones parafiscales son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma. En particular, son contribuciones parafiscales que graban la nómina salarial los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las Cajas de Compensación Familiar (CCF).

La seguridad social incluye contribuciones destinadas a la cobertura de los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Desde la Reforma Tributaria de 2012, las empresas privadas ya no pagan las contribuciones a salud y los aportes parafiscales al ICBF y el Sena para trabajadores con remuneraciones inferiores a 10 salarios mínimos.

No obstante que la Ley 1607 de 2012 ha reducido los sobrecostos laborales en 13,5 puntos porcentuales, algunos actores los consideran todavía muy elevados (Concejo Privado de Competitividad [CPC], 2020; Fondo Monetario Internacional [IMF], 2018; Anif, 2018; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [Oede], 2015 y 2019).

Según Anif (2018), los costos no salariales representan entre un 39% y un 52% de la nómina, porcentaje que depende de los niveles salariales del personal contratado. Así, este porcentaje sería de 42%-52% para salarios que se ubican en la franja de uno a dos salarios mínimos, bajaría a 39% para salarios entre dos y 10 salarios mínimos y subiría nuevamente a 52% en el caso de remuneraciones superiores a 10 salarios mínimos. Al ponderar por la distribución de salarios reportada en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), el sobrecosto promedio sería de 48,5%.

El sobrecosto para las empresas colombianas estimado por Anif resultaría inferior al promedio de América Latina, que Alaimo et al. (2017) estiman en 49,5% (ver figura N.º 1). Este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la referencia más citada para comparaciones internacionales en materia de sobrecostos a la nómina. Sin embargo, en el caso de Colombia reporta un valor de 53%, que corresponde al límite superior calculado por Anif (2018). Aun así, la cifra de Colombia resultaría inferior a la de muchos países de la región como, por ejemplo, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Bolivia y Costa Rica.

Las comparaciones internacionales de los sobrecostos salariales deben ser tomadas con extrema cautela por las diferencias institucionales existentes entre países y los servicios y beneficios entregados. Por ejemplo, en Chile y

Perú, con ocasión de las reformas introducidas a sus sistemas pensionales, las contribuciones a cargo de los empleadores fueron eliminadas y trasladadas a los trabajadores, y como medida compensatoria se aumentaron los salarios. Si se procediera de la misma forma en Colombia, los costos extrasalariales bajarían en 12 puntos porcentuales (y en una misma proporción aumentarían los salarios) de 53% a 42%. Un arreglo de este tipo pondría a Colombia entre los países de la región con los costos laborales no salariales más bajos, superiores solamente a los de Chile, Jamaica, y Trinidad y Tobago.

Figura 1.

Costo no salarial promedio como porcentaje del salario en 20 países de América Latina y el Caribe

En la actualidad, las posibilidades de reducción de los costos laborales no salariales se reducen a unos pocos ítems.

Anif (2018) y CPC (2020) proponen eliminar el pago de los intereses sobre las cesantías bajo el argumento de que las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el Fon-do Nacional del Ahorro (FN) ya hacen un reconocimiento por este concepto. A este respecto, no es del mismo parecer

el Ministerio del Trabajo que ha emitido un concepto que aclara que los intereses de cesantías «se distinguen de los intereses o rendimientos financieros que los fondos de cesantías deben reconocer a sus afiliados sobre el monto de sus ahorros por concepto de cesantías» (Ministerio de la Protección Social, 2008).

Anif (2018), IMF (2018), CPC (2020) y Oede (2015 y 2019) proponen eliminar la contribución del 4% sobre la nómina que pagan las empresas a las CCF. En este caso, parte de los servicios sociales ofrecidos por estas últimas deberán ser financiados por el presupuesto nacional y los servicios recreativos y comerciales deberían pasar a ser voluntarios y a cargo de los empleados interesados.

Finalmente, Anif (2018) plantea reducir los costos del despido. Esto se conseguiría estableciendo que el despido justificado sea la norma general, de manera tal que estaría a cargo del empleado demostrar que sea injustificado. Además, propone adoptar unos topes a las indemnizaciones, de hasta 12 meses de salario en el caso de despido justificado y hasta 24 meses de salario para los casos de despido injustificado.

Las leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012: evaluación de su impacto sobre el empleo formal

La suma de prestaciones sociales, contribuciones para-fiscales y de la seguridad social tiende a identificarse con un genérico ítem de impuestos al trabajo. Con el fin de estimular el empleo formal, el Gobierno colombiano ha reducido estos impuestos con las leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012.

Según la teoría económica neoclásica, una disminución de los impuestos al trabajo provoca un abaratamiento del costo de la mano de obra y como consecuencia se vería estimulada la contratación de trabajadores, especialmente aquellos no calificados.

En la práctica, la mayor liquidez de la cual disponen las empresas a raíz de una menor tributación podría no ser utilizada en su totalidad para la contratación de mano de obra.

Existen otros factores que median en la relación entre disminución de los impuestos y aumentos de la demanda de mano de obra. En particular, el efecto traslado, el cual mide el porcentaje del cambio en el impuesto que se traslada a los salarios, es un fenómeno bien conocido en la economía laboral. Las comprobaciones empíricas de este efecto pueden diferir acerca de la magnitud de este porcentaje, pero todas reconocen su existencia. Los empresarios, frente a un «regalo caído del cielo» por parte de la administración de impuestos, están dispuestos a compartir parte de estas inesperadas ganancias con sus trabajadores. El hecho de haberlas conseguido sin esfuerzo alguno y de que al compartirlas mejoren las relaciones con su personal los hace propensos a renunciar a parte del beneficio obtenido y a distribuirlo con los trabajadores.

Una revisión de la literatura empírica internacional permite constatar que este porcentaje de traslado es más bien alto, superior al 50% en la mayoría de los casos, lo cual lleva a la conclusión de que los trabajadores logran participar de una parte significativa de los alivios tributarios reconocidos a las empresas vía mayores salarios, reduciéndose así su impacto sobre la ocupación (Farné, 2014).

La Ley 1429 de 2010 previó una reducción de la parafiscalidad y del aporte de solidaridad al Fosyga para un total de 10,5 puntos porcentuales sobre la nómina, escalonada en el tiempo para las pequeñas empresas³ que iniciaran actividades formales a partir de la vigencia de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2014. Las reducciones eran decrecientes en el tiempo y se extinguían al sexto año de operación de la empresa.⁴ Adicionalmente, la reducción anterior se

3. Aquellas con hasta 50 trabajadores.

4. En el caso de pequeñas empresas beneficiarias que desarrollan toda

complementaba con otra disminución, de monto decreciente y también a lo largo de los primeros seis años de funcionamiento de las pequeñas empresas, referente al pago de la matrícula mercantil y del impuesto a la renta.

La Ley 1429 de 2010 permitió también que todas las empresas —de cualquier tamaño— que incrementaran su nómina de personal contratando algunos colectivos de trabajadores vulnerables, podían tomar el valor pagado de los aportes parafiscales y de una parte de las contribuciones a seguridad social —para un total de 12% sobre la nómina salarial básica— como descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto de renta. Para las empresas, el derecho al beneficio tributario no tenía límite de vigencia, pero para cada individuo contratado podían verse favorecidas por un máximo de dos años.

Según estimaciones del Gobierno, la Ley 1429 de 2010 hubiera generado 350.000 nuevos empleos formales. Por el contrario, las evaluaciones de impacto que se llevaron a cabo de esta ley no encontraron efectos significativos sobre la contratación de empleo formal (Econometría, 2013) y tampoco sobre la informalidad empresarial. Según la evaluación llevada a cabo por Galiani et al. (2015) entre pequeñas empresas bogotanas formalizadas, después de un año de operaciones, los efectos de los incentivos a la formalización previstos por la ley desaparecieron, lo cual «sugiere que algunas de las firmas que decidieron formalizarse no encontraron suficientemente beneficioso quedarse en el sector formal, aun cuando no pagaban impuestos y solo debían pagar el 50% de la matrícula mercantil» (p. 13).

Por su lado, el resultado final de la Ley 1607 de 2012 en materia de impuestos al trabajo fue que las empresas del sector privado dejaron de pagar 13,5 puntos porcentuales

su actividad económica en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés los beneficios tributarios y parafiscales tienen una mayor duración y se distribuyen a lo largo de 10 años.

de contribuciones sobre el salario de los trabajadores que devengaran hasta 10 salarios mínimos mensuales a partir del primero de enero de 2014. Estos representan el 98% de los trabajadores totales.

De hecho, la ley derogó la obligación de los empleadores de hacer aportes por concepto de la salud de sus trabajadores (correspondiente a 8,5% sobre el salario básico, obligación levantada a partir de enero 2014) y de la financiación del ICBF (correspondiente a 3% y eliminada a partir de mayo 2013) y Sena (correspondiente a 2% y eliminada a partir de mayo 2013) y creó un nuevo impuesto del 8% sobre la renta, denominado CREE, destinado a financiar la salud, el ICBF y el Sena, en reemplazo de las cotizaciones sobre la nómina que se dejaron de exigir a los empleadores. Al mismo tiempo, sin embargo, la tarifa del impuesto general a la renta para las personas jurídicas se bajó en ocho puntos, de 33% a 25%. A fin de cuentas, entonces, las empresas dejarían de pagar 13,5 puntos porcentuales de aportes extrasalariales. El Gobierno estimó que esta rebaja hubiera permitido generar entre 400.000 y un millón de nuevos empleos formales.

Posterior reformas tributarias —las leyes 1739 de 2014 y 1819 de 2016— eliminaron el impuesto CREE, aumentaron temporalmente la tarifa general de renta de las empresas, para luego bajarla, quedando al final nuevamente en 33% para 2019; mantuvieron siempre, sin embargo, la rebaja de 13,5 puntos porcentuales en los recargos extrasalariales.

Fernández y Villar (2017) estimaron que la Ley 1607 de 2012 provocó una reducción entre 1,2 y 2,2 puntos porcentuales en la tasa de informalidad nacional entre 2012 y 2014. Estos resultados se basan en la comparación entre un grupo de tratamiento conformado por los trabajadores que ganan entre uno y 10 salarios mínimos mensuales (excluyendo los asalariados del sector público, los trabajadores de ONG, los trabajadores por cuenta propia y en empresas unipersonales) y un grupo de control compuesto por los

demás trabajadores, es decir, los que ganan más de 10 salarios mínimos mensuales (excluyendo los trabajadores del sector público). Ahora bien, es muy poco probable que esta conformación de los grupos de tratamiento y control se pueda controlar con variables no observables como, y sobre todo, la productividad laboral de los trabajadores. Así que, los trabajadores que devengan más de 10 salarios mínimos no pueden considerarse un válido grupo de control para los trabajadores que se beneficiaron de las medidas tributarias y que debían ganar menos de 10 salarios mínimos, lo cual arroja dudas acerca de los resultados de la estimación.

Por su lado, Bernal et al. (2017) encontraron, para una firma promedio beneficiada por la reforma, un incremento de 4,3% en el empleo y de 2,7% en el salario. En términos absolutos el impacto sobre el empleo formal resultó modesto, de unos 145.000 nuevos empleos generados exclusivamente por micro y pequeñas empresas. Vale la pena resaltar que los autores también advierten que «los resultados encontrados en términos de empleo son menos sólidos que aquellos encontrados en términos de salarios» (p. 2) y reconocen que

El efecto sobre el empleo resulta más difícil de identificar con precisión. Por ejemplo, la significancia estadística del efecto estimado sobre el empleo se pierde en el caso específico de las pequeñas empresas en algunas de las muestras restringidas (restringidas a aquellas firmas que están más cerca en términos de sus actividades económicas y limitando las empresas del grupo de control a aquellas que efectivamente no se vieron afectadas por la reforma. (p. 29)

Es decir, en la medida en que se hace más rigurosa la identificación de los grupos de tratamiento y control, el efecto sobre el empleo tiende a perder significancia estadística.

De igual forma, Garlati (2018) halla efectos significativos de la Ley 1607 de 2012 sobre la informalidad, la cual habría disminuido entre dos y 13,3 puntos porcentuales, dependiendo del periodo de tiempo, del método de estimación y de la definición de informalidad adoptados. Empero, estos efectos empezarían a manifestarse durante el periodo enero-abril de 2013 y mayo-diciembre del mismo año, cuando todavía la disminución de la carga parafiscal no se había concretado. En efecto, durante el periodo enero-abril 2013 no hubo disminución alguna en los aportes parafiscales, y en el periodo mayo-diciembre 2013 las empresas dejaron de pagar los aportes a ICBF y Sena, pero siguieron aportando a la salud de sus trabajadores y, además, empezaron a pagar una retención adicional por concepto de impuesto a la renta sobre sus ingresos (retención por concepto del impuesto CREE). En otras palabras, durante 2013 no hubo disminución alguna en los costos extrasalariales y más bien los empresarios terminaron pagando más contribuciones (la parafiscalidad y la retención en la fuente) para la mano de obra contratada.

En fin, las evaluaciones de impacto de las leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012 dan cuenta de resultados muy modestos en términos de generación de empleo formal, largamente por debajo de las expectativas de sus promotores, y hacen pensar que otras políticas en favor del empleo formal de los colombianos, diferentes de la disminución de los impuestos al trabajo, habrían resultado más provechosas. Por ejemplo, las acciones fiscalizadoras y sancionadoras de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) sobre la parafiscalidad y la seguridad social de las personas naturales y jurídicas que fueron fortalecidas por la Ley 1607 de 2012.⁵ En el último lustro, 2015-2019, los solos envíos de comunicados (cartas, correos, mensajes de texto y voz) a in-

5. En especial, el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016.

dividuos y empresas con indicios de evasión lograron modificar el comportamiento de más de 340.000 de ellos,⁶ en el sentido de inducirlos a liquidar oportunamente sus obligaciones a los sistemas de seguridad social.

Vale la pena señalar que, en línea con estas conclusiones, son los resultados encontrados por Arango y Florez (2017) en una investigación acerca de los efectos del salario mínimo sobre la informalidad. En efecto, los autores encuentran que:

La tasa de ocupación se ve impactada por los costos laborales distintos del salario, pero no así la tasa de ocupación formal donde el signo es negativo, aunque no significativo. Es decir, lo que parece aumentar con los costos laborales (cl), es la ocupación informal. (p. 20)

Valdría la pena preguntarse, entonces, ¿cuál es la ventaja de reducir el sector informal si es que no aumenta el sector formal?

La Reforma Tributaria de 2019: la Ley 2010 de 2019

En diciembre pasado, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Crecimiento Económico, recalcando en casi todo su texto lo establecido un año antes por la Ley de Financiamiento que quedó vigente hasta diciembre de 2019, pero que la Corte Constitucional declaró inexecutable por vicios de procedimiento.

A diferencia de las leyes 1429 de 2020 y 1607 de 2012 reseñadas en la sección anterior, la Ley 2010 de 2019 pretende estimular el crecimiento económico y la contratación de empleo formal a través de la reducción del impuesto a la

6. Este dato comprende un 30% de liquidaciones inexactas y un 70% de contribuyentes omisos, aproximadamente. Ver UGPP, informes anuales de gestión.

renta de las empresas (y no de los impuestos al trabajo), lo cual se daría a través de cuatro medidas:

1. Reducción de la tasa estatutaria de renta de 33% a 32% para el 2020, a 31% para el 2021 y a 30% a partir de 2022.
2. Permitir que el 50% en 2020-2021 y el 100% a partir de 2022 del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) sea descontable del impuesto de renta.
3. Permitir que el IVA por la adquisición de bienes de capital sea 100% descontable del impuesto de renta, incluyendo el IVA asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condición de utilización.
4. Reducción de la tasa de renta presuntiva para 2020 a 1,5% y su eliminación a partir de 2021.

Ahora bien, según la teoría económica, una disminución del impuesto a la renta de las empresas equivale a una disminución de la tributación sobre el capital, es decir, sobre la maquinaria y el equipo que se utilizan, conjuntamente con los trabajadores, para realizar la producción en las empresas. Lo anterior, por un lado, reduce los costos de invertir que enfrentan las empresas, con lo cual se incentivará la inversión, la producción y, en últimas, el empleo (efecto producción). Al mismo tiempo, sin embargo, hace más económico el uso del capital frente al trabajo y por tanto aumenta la demanda del primero y reduce aquella del segundo (efecto sustitución). En últimas, entonces, el resultado final es *a priori* indefinido y dependerá de cuál de los dos efectos —producción y sustitución— prevalece sobre el otro.

Si bien el impuesto a la renta gravado a las empresas ha experimentado modificaciones en los años, en Colombia no existen antecedentes de evaluaciones de impacto en torno a los efectos sobre el empleo formal de rebajas permanentes en este impuesto.

Tal vez resulte ilustrativo el caso de Estados Unidos, que en 2017 también procedió a una reforma tributaria que rebajó del 35% al 21% el impuesto a la renta de las empresas.

Reconocidos economistas como Stiglitz y Krugman son escépticos acerca de las ganancias ocupacionales derivables de esta reforma de la administración Trump. Stiglitz (2019), basado en la experiencia de las reformas tributarias de la administración Reagan y Bush, es reiterativo en sostener que «tanto la evidencia empírica como unas buenas razones teóricas hacen esperar que menores impuestos a las empresas no llevan a más inversión» (p. 250). Más bien sostiene que «lo que realmente importa para atraer empresas son cosas como una fuerza laboral bien educada y una buena infraestructura, y para esto, se necesitan impuestos» (p. 93).

Por su lado, Krugman (2018) afirma que

Las empresas han utilizado los ingresos de la reducción de impuestos en gran parte para recomprar sus propias acciones en lugar de agregar empleos y expandir su capacidad productiva... [porque] sus decisiones son mucho menos sensibles a los incentivos financieros, incluidas las tasas impositivas... Así que el resultado básico de impuestos más bajos a las empresas es que las empresas pagan menos en impuestos, punto final.

Finalmente, un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de los efectos sobre la inversión de la reforma tributaria norteamericana de 2017 encontró que el principal determinante del aumento de la inversión registrado desde 2017 en Estados Unidos fue el auge de la demanda agregada y no el menor costo de uso del capital asociado con la reducción de los impuestos. Este resultado invalida la premisa teórica a la base del efecto esperado de la reducción del impuesto a la renta y permite deducir que el eventual crecimiento del empleo no se puede atribuir principalmente a la reforma tributaria (ver, Kopp et al., 2019).

Estas últimas consideraciones deberían ser tenidas en cuenta al momento de derivar conclusiones acerca de los efectos sobre la inversión y el empleo de la Ley 2010 de

2019. Un eventual aumento de la inversión —precursor del efecto producción que aumentaría el empleo formal— no podrá ser tomado en su totalidad, sino que deberá ser descompuesto en una parte inducida por la disminución del costo de uso del capital y una parte provocada por el crecimiento de la demanda. Y solo la primera es la que se genera por la disminución del impuesto a la renta de las empresas. En el caso de Colombia, por ejemplo, en 2019 el incremento real del salario mínimo acordado para 2019 —que fue el más significativo de los últimos 25 años, según fuentes gubernamentales—, la mayor migración venezolana y el repunte de las remesas internacionales se han reflejado en un mayor gasto de los hogares que, para ser atendido, debe haber estimulado una mayor inversión, independientemente de la variación en el costo de uso del capital.

En cuanto al efecto sustitución, según cuanto se afirma en la exposición de motivos de la Ley de Crecimiento, «estos estímulos llevan a que el costo de uso del capital⁷ disminuya 27% entre los años 2019 y 2022» (República de Colombia, 2019, p. 79). En cambio, por el lado del costo de la mano de obra, en los últimos dos años los incrementos del salario mínimo han estado por encima de su crecimiento de largo plazo.

Así que, por un lado, la Reforma Tributaria abarata sustancialmente el costo de usar capital y por el otro unas decisiones de carácter laboral incrementan los costos de contratar la mano de obra. El resultado final es un drástico cambio en los precios relativos de los dos factores de producción que favorecerá la utilización de maquinaria y equipo sobre la mano de obra, especialmente la menos

7. «Técnicamente, el costo de uso de capital es el alquiler que las empresas deben pagar por una unidad de capital para incorporarla en el proceso productivo. Intuitivamente, el costo del capital es una medida del costo que debe asumir una empresa para invertir, y depende principalmente de dos variables: la tasa de interés y los impuestos» (República de Colombia, 2019: 75 y 76).

capacitada. Esto, en el contexto de una tendencia general hacia la automatización de los procesos productivos y la utilización de inteligencia artificial.

Así que el efecto sustitución podría superar el efecto producción y podría llegarse al paradójico desenlace en el que una reducción de los impuestos a las empresas lleve más bien a una indeseada disminución del empleo.

Por último, vale la pena resaltar que, y a diferencia de las leyes 1429 de 2020 y 1607 de 2012, hasta la fecha el Gobierno no ha presentado estimaciones acerca del impacto ocupacional esperado de la Ley de Crecimiento Económico, ni sugerido algún rango de empleos por generar. Las declaraciones del Gobierno se han limitado a la convicción de que dicha reforma tributaria traerá consecuencias positivas sustanciales «orientadas a impulsar el crecimiento, la formalización, la creación de empleo» (República de Colombia, 2019, p. 79), nada más.

El Piso de Protección Social: Decreto 1174 de 2020

Si bien, en materia de seguridad social, la regla general obliga a los trabajadores a cotizar a la seguridad social sobre por lo menos un salario mínimo mensual, antes del Decreto 1174 de 2020 existían dos excepciones principales: una permitía a los trabajadores independientes afiliados al régimen subsidiado de salud o beneficiarios del régimen contributivo ahorrar con aportaciones mínimas de \$5.000 pesos en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Si, adicionalmente, los ahorradores efectuaban al menos seis contribuciones a lo largo de un año, en el año sucesivo resultaban automáticamente beneficiarios de un microseguro que cubriría algunos riesgos de invalidez y el fallecimiento del titular.

La otra excepción permitía la cotización por semanas. Esta concedía a los trabajadores asalariados —afiliados al régimen subsidiado en salud o beneficiarios de terceros en

el régimen contributivo, que laboraban de forma habitual no más de 21 días al mes para un mismo empleador y que por dicha situación recibían una remuneración mensual menor al salario mínimo— y a sus empleadores la posibilidad de cotizar al régimen contributivo de pensiones y a las CCF sobre una base de liquidación inferior al valor mensual de dicho salario mínimo, y proporcional al número de semanas trabajadas.⁸ Adicionalmente, tanto trabajadores como empleadores estaban exentos de contribuir a salud, al ICBF y al Sena. Los primeros, por su condición de beneficiarios del régimen subsidiado o contributivo de salud y, los segundos, por efecto de la Ley 1607 de 2012.

Ahora bien, lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019) introdujo la vinculación obligatoria al Piso de Protección Social (PPS) —que fue reglamentado por el Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020— y, con ello, la derogación de la posibilidad de cotizar por semanas.

Según el mencionado decreto, las personas que tengan vínculos laborales de dependencia o celebren contratos por prestación de servicios, por tiempo parcial y que, en virtud de ello, perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo mensual, deberán vincularse al PPS que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, ii) los BEPS como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.

Evidentemente, el PPS guarda una estrecha similitud con la excepción al régimen general de cotización a la seguridad social que sigue vigente para los trabajadores independientes. La diferencia fundamental entre el esquema para trabajadores independientes y el PPS es que el primero es de carácter voluntario y el segundo es obligatorio.

8. Solo los aportes al sistema de riesgos laborales deben efectuarse sobre la base del valor de un salario mínimo mensual, independientemente del número de semanas trabajadas.

Así que, en la práctica, la implementación del PPS requiere redefinir relaciones institucionales e introducir ajustes técnicos de servicios ya existentes —esto es, a la salud subsidiada, los BEPS y el microseguro que cubre algunos riesgos de invalidez y muerte del titular y que en el PPS se denomina Seguro Inclusivo el cual tendrá una cobertura superior. Todo eso deberá resolverse antes de su entrada en vigor establecida para febrero de 2021.

La tabla N.º 1 muestra de forma resumida las principales diferencias que existen entre el régimen contributivo de seguridad social y el PPS.

En el caso del PPS, se puede cotizar por menos de un salario mínimo mensual, pero el Ingreso Base de Cotización (IBC) deberá ser calculado proporcional al salario mínimo diario, por el número de días trabajados.

Tabla 1.

Prestaciones sociales, contribuciones parafiscales y de seguridad social en el régimen contributivo y el PPS

	Régimen contributivo	PPS
IBS	1 SMMLV o más	Menos de 1 SMMLV
Cotizaciones a seguridad social	Pensión (12%) + ARL (0,5-1%)	BEPS: (14%) + Seguro Inclusivo (1%)
Prestaciones	Todas	Todas, proporcionalmente (pero hay costos fijos)
Sistema subsidio familiar	4%	Hay que reglamentar el acceso

Fuente: elaboración propia, con base en el Decreto 1174 de 2020.

En el régimen contributivo, los aportes a pensión actualmente están a cargo del empleador (12%) y a una administradora de riesgos laborales (1%, aproximadamente), para un total de 13% sobre el IBC. La contribución en el PPS es más alta: 15%, de los cuales el 14% va a la cuenta BEPS del trabajador y 1% al Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo.

El trabajador vinculado a través del PPS, así como el trabajador vinculado en el régimen contributivo, tendrá derecho al pago de todas las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, auxilio de transporte) y a las demás obligaciones a que haya lugar que se deriven de la relación laboral.

Finalmente, el acceso al Sistema de Subsidio Familiar de los vinculados al PPS deberá ser reglamentado.

En conclusión, con el PPS los empleadores ven reducir los costos para contratar mano de obra, fundamentalmente por la reducción del IBC, y este a su vez depende del número de días laborados por el trabajador que deberán ser remunerados sobre la base de un salario mínimo diario.

Desde la perspectiva de los trabajadores habría que evaluar si, así como está concebido, el PPS no lleva a una discriminación en el mercado de trabajo, proporcionando una protección diferencial —inferior— a los trabajadores que se pretende beneficiar, lo que podría incurrir en la afectación del derecho a la igualdad. De hecho, la salud subsidiada, a diferencia de la contributiva, no da derecho a prestaciones económicas, como licencias por maternidad o por enfermedad; los BEPS, a diferencia del Sistema General de Pensiones, no dan derecho a pensiones de sobrevivientes, y el Seguro Inclusivo no ofrece la misma cobertura que las administradoras de riesgos laborales (ARL) del régimen contributivo aseguran en materia de riesgos ocupacionales. Así, en el caso de un grave infortunio el trabajador vinculado al PPS nunca percibirá una pensión de invalidez similar a la de un trabajador afiliado a una ARL que sufra el mismo accidente. Es más, muy probablemente solo recibirá una indemnización.

Y, por último, queda por ver cómo se reglamentará el acceso al Sistema de Subsidio Familiar que, muy probablemente, para los trabajadores vinculados al PPS no será en las mismas condiciones de los demás trabajadores formales.

Existe el riesgo de que los empleadores, con el propósito de obtener provecho de la reducción que el PPS hace posible

del IBC, desmejoren las condiciones de los trabajadores que actualmente son contratados formalmente o los reemplacen cuando sus contratos terminen. Esto, en la medida en que los nuevos contratos o los nuevos trabajadores contratados se sometieran a las condiciones del PPS. En realidad, este sería un riesgo que afectaría solo un número reducido de trabajadores —54.000 en las áreas urbanas— según cálculos de la ONG Cuso International (La Rotta, 2020). Lo anterior, debido a que la gran mayoría de los trabajadores que laboran por tiempo parcial, con vínculo laboral, y cuyo salario es inferior al mínimo no está afiliada a la seguridad social contributiva.

Por el contrario, según el Ministerio del Trabajo, el PPS favorecería a nueve millones de trabajadores, dependientes e independientes, que ganan menos de un salario mínimo y que podrían acceder a un nivel, aunque mínimo, de protección social. En realidad, el grueso de los trabajadores informales está representado por los cuenta propia, para quienes la afiliación al PPS es voluntaria. De hecho, mientras un 30% de los asalariados del sector privado no está afiliado a un fondo de pensiones, en el caso de los trabajadores autónomos este porcentaje sube a casi un 90%. Se trata de más de ocho millones de trabajadores que tienen alguna pequeña actividad independiente, que no están obligados a afiliarse al PPS y que por tanto deben restarse de los nueve millones de trabajadores potenciales. Más precisamente, los cálculos de Cuso Internacional se basan en las siguientes estadísticas de las encuestas de hogares de 2019 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). En las cabeceras urbanas había 612 mil personas con vínculo laboral de tiempo parcial. De estas, 545 mil devengaban menos de un salario mínimo y solo 54 mil personas de este último grupo estaban afiliadas a la seguridad social. Este sería el grupo de trabajadores que podría resultar afectado, según Cuso Internacional, en el sentido de que podría ser desvinculado del régimen contributivo para inscribirse en el PPS.

En fin, el futuro del PPS está lleno de incógnitas. Su potencial universo de referencia es mucho más reducido de lo que estima el Gobierno. Además, su implementación puede dar origen a discriminación laboral en la medida en que personas que desarrollan unas mismas labores pueden tener derecho a prestaciones de la seguridad social diferentes — inferiores en caso de los vinculados al PPS— por el solo hecho de trabajar un número de días u horas diferentes. A este respecto vale la pena recordar que el artículo 193 del Plan de Desarrollo, que el Decreto 1174 de 2020 reglamenta, ha sido demandado por inconstitucional y que el mismo decreto ha sido demandado por ilegal ante el Consejo de Estado.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, existen dificultades prácticas relacionadas con el funcionamiento del PPS. Por ejemplo, de traslados oportunos del régimen de salud subsidiado al contributivo y viceversa —y, simultáneamente, de los BEPS al Sistema General de Pensiones y viceversa; y del Seguro Inclusivo a las ARL y viceversa— en el caso que se den fluctuaciones por encima o por debajo del valor correspondiente a un salario mínimo en el total de los ingresos mensuales devengados por los trabajadores.

Finalmente, es importante resaltar que el PPS, así como lo define el Decreto 1174 de 2020, no corresponde con la propuesta de los Pisos de Protección Social formulada por la OIT en la Recomendación 202 de 2012, porque no se articula con el marco de un sistema integral de protección a la vejez y por la inobservancia de algunos principios como el de solidaridad, previsibilidad de los beneficios y pago de la prestación durante todo el tiempo que dure la contingencia.

Resumen y conclusiones

A continuación, se resumen los principales argumentos desarrollados a lo largo del documento:

- Los sectores empresariales consideran los costos extrasalariales muy elevados en Colombia, comparados con

los demás países de la región. Es bien sabido que este tipo de comparaciones no logran controlar por las diferencias institucionales entre países y, más que en los costos extrasalariales, deberían sustentarse en el costo total del trabajo. En todo caso, si las contribuciones a pensiones a cargo de las empresas colombianas se trasladaran a los trabajadores (y en un mismo porcentaje aumentarían los salarios) los sobrecostos salariales en Colombia se acercarían a los vigentes en Chile, país que adoptó esta misma estrategia en 1981 y que con frecuencia se toma como principal referencia en la comparación de los costos extrasalariales con nuestro país. Incluso, Chile podría superar a Colombia, si se aprueba una nueva reforma al sistema pensional que prevé imponer una contribución de seis puntos porcentuales a cargo de las empresas. Trasladar a los trabajadores las contribuciones pensionales, actualmente a cargo de los empleadores (compensadas por un proporcional aumento del salario), no solo «reduciría» los costos extrasalariales, sino que impulsaría a los trabajadores a ser más participativos del sistema pensional.

- Los costos de mantenerse en la formalidad, que derivan del respeto de la legalidad en materia tributaria, comercial, ambiental, sanitaria y laboral, son más representativos que los costos de acceso al sector formal y, por tal razón, las reducciones impositivas solo durante los primeros años de operación de las empresas, no tienen efectos duraderos. Este fue el caso de la Ley 1429 de 2010.
- La rebaja de los impuestos al trabajo que caracterizó la reforma tributaria de 2012 ha tenido un impacto positivo sobre el mercado de trabajo, pero las estimaciones empíricas no siempre son robustas y cuantifican ganancias ocupacionales muy por debajo de las presupuestadas. En algunos casos lo único que se comprueba es una disminución del sector informal, sin verificar

si ello haya estado acompañado por un simultáneo aumento del empleo formal. Autores que lo hicieron encontraron que una disminución en los sobrecostos salariales reduce el tamaño del sector informal, pero no aumenta la tasa de ocupación formal. Vale entonces preguntarse, cuál es la conveniencia de reducir los impuestos al trabajo para reducir la informalidad, obtener ganancias ocupacionales marginales y ver aumentar la inactividad. Ninguna de las comprobaciones empíricas, además, toma en consideración otras medidas que indiscutiblemente han contribuido de forma importante a la formalización de la fuerza de trabajo colombiana en los últimos años como, por ejemplo, las acciones fiscalizadoras y sancionatorias adelantadas por la UGPP que fueron facilitadas por la misma Ley 1607 de 2012.

- *A priori*, no es posible establecer si la más reciente reforma tributaria de 2019 tendrá un efecto positivo sobre el empleo formal —como lo tenía la anterior reforma de 2012—, sino que este dependerá de si el efecto producción supera el efecto sustitución. El optimismo del Gobierno sobre la generación de empleo —que, valga la pena recordar, solo se basa en consideraciones sobre el efecto producción y vagas apreciaciones sobre el impacto ocupacional esperado— parece excesivo. Más aún si se considera que la reducción de los impuestos prevista por la Ley 2010 de 2019 no está condicionada a algún compromiso por parte de las empresas, en términos de generación de empleo, y que el costo del capital frente al trabajo se ha abaratado de manera importante y, con ello, han disminuido los incentivos a contratar mano de obra. Sería deseable realizar un monitoreo de los efectos de esta ley sobre el mercado de trabajo en el marco de la CCPL y proceder a una evaluación independiente de sus impactos sobre el empleo.
- Rebajar impuestos a las empresas, tanto sobre el trabajo como sobre la renta, no constituye una medida